MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Lei Federal nº 14.751/2023

Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Visão geral: o que é a "Lei Orgânica Nacional"

Pessoal, esta é a **única lei federal** do bloco de Legislações e o edital a cobra **inteira** (sem recorte de capítulos). Ela cumpre uma tarefa que a Constituição deixava em aberto há décadas: criar **normas gerais para todas as PMs e todos os Corpos de Bombeiros Militares do país**.

- **Base constitucional:** art. 22, XXI, da CF — compete **privativamente à União** legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
- **Data: 12 de dezembro de 2023** (publicada no DOU de 13/12/2023). Entrou em vigor **na data da publicação** (art. 44).
- **O que mais ela faz:** altera a **Lei nº 13.675/2018** (Susp), art. 42, e **revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 667/1969** (art. 43: arts. 1º e 2º; as alíneas "d" e "e" e os §§ 1º a 3º do art. 3º; arts. 4º a 17; 21 a 23; e 25 a 28).
- **Estrutura: 44 artigos** em **8 capítulos**.

Cap.	Assunto	Artigos
I	Disposições gerais	1º a 8º
II	Da organização	9º e 10
III	Dos efetivos	11 a 16
IV	Do material de segurança pública	17
V	Das garantias	18
VI	Vedações, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas, inatividade e pensão	19 a 23
VII	Convocação, mobilização e emprego	24 a 28
VIII	Disposições finais	29 a 44

> **Atenção ao âmbito:** a lei trata dos **Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Para o DF e os Territórios, a organização e a remuneração dependem de **lei federal** (arts. 9º, parágrafo único, e 32); para os Estados, de **lei estadual de iniciativa privativa do governador** (art. 9º).

Capítulo I — Disposições gerais (arts. 1º a 8º)

Natureza das instituições (art. 2º)

As PMs e os CBMs são **instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado**, **essenciais à Justiça Militar**, na condição de **forças auxiliares e reserva do Exército** (CF, art. 144, § 6º), indispensáveis à preservação da ordem pública, da segurança pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático. São **organizadas com base na hierarquia e na disciplina militares** e **comandadas por oficial da ativa do último posto, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM)**.

- **§ 1º (PM):** integrantes do **Susp**, cabem-lhes a **proteção dos direitos fundamentais** no âmbito da **preservação da ordem pública**, da **polícia ostensiva** e da **polícia judiciária militar**.
- **§ 2º (CBM):** integrantes do Susp; cabem-lhes a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da **defesa civil**, a **prevenção e o combate a incêndios**, o **atendimento a emergências** (busca, salvamento e resgate), a **perícia administrativa de incêndio e explosão** e a **polícia judiciária militar**.
- **§ 3º:** são instituições **militares, permanentes, indispensáveis à preservação da ordem pública**, **vinculadas ao sistema de governança** da política de segurança pública dos Estados, e **integrantes** do **Susp**, da **Defesa Nacional**, do **Sinpdec** (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) e do **Sisnama** (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

> **Macete dos 4 sistemas (art. 2º, § 3º, V): S**usp, **D**efesa Nacional, **S**inpdec, **S**isnama — "**SuDeSiSi**". Se a banca incluir outro (por exemplo, o Sistema Único de Saúde), a alternativa está errada.
>
> **Nomes de quadros — não confunda:** na lei **nacional**, o comandante vem do **QOEM** (Quadro de Oficiais de Estado-Maior). Na **lei estadual** do CBMPE (Lei 15.187/2013, art. 10), o Comandante Geral é do **QOC** (Quadro de Combatentes). São normas diferentes e as duas aparecem no edital.

Princípios básicos (art. 3º) — 12 incisos

Hierarquia; disciplina; proteção, promoção e respeito aos direitos humanos (inclusive os de compromissos internacionais); **legalidade; impessoalidade; publicidade** (com transparência e prestação de contas); **moralidade; eficiência; efetividade; razoabilidade e proporcionalidade; universalidade na prestação do serviço; participação e interação comunitária**.

> **Pista de memória:** são os cinco princípios do art. 37 da CF (**LIMPE**: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência) **mais** hierarquia, disciplina, direitos humanos, **efetividade**, razoabilidade/proporcionalidade, universalidade e participação comunitária.

Diretrizes (art. 4º) — destaques

A lei lista 20 diretrizes. As que mais caem:

- **atendimento permanente** ao cidadão e à sociedade;
- **planejamento estratégico e sistêmico**;
- **integração** com a comunidade, o Poder Judiciário, o sistema de segurança pública e demais instituições;
- distribuição do efetivo **proporcional ao número de habitantes**, segundo indicadores e critérios técnicos regionais (exceto unidades especializadas);
- **caráter técnico e científico** no planejamento e no emprego;
- **padronização** de procedimentos e da identidade visual e funcional;
- **capacitação profissional continuada**;
- **uso racional da força e uso progressivo dos meios**;
- **livre convencimento técnico-jurídico do oficial** no exercício da polícia judiciária militar;
- polícia judiciária militar exercida **sob a presidência do oficial**, com natureza jurídica **essencial e exclusiva de Estado**.

Competências da PM (art. 5º) e do CBM (art. 6º)

Polícia Militar (art. 5º — 25 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir a **polícia de preservação da ordem pública**, a **polícia ostensiva** e a

polícia judiciária militar; executar essas atividades (a judiciária militar **privativamente**);

- **prevenir e reprimir os ilícitos penais militares** e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares da Justiça Militar;
- exercer a **polícia ostensiva rodoviária e de trânsito** como integrante do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, art. 23);
- **proteção ambiental**: prevenir condutas lesivas, **lavrar auto de infração ambiental**, aplicar sanções, promover educação ambiental (como integrante do Sisnama);
- **inteligência e contrainteligência**; **correições, inspeções e auditorias**; **polícia comunitária** para prevenção de conflitos;
- **custodiar o militar condenado ou preso provisoriamente**, em órgão próprio ou, na ausência dele, em unidade militar;
- os membros da PM são **autoridades de polícia administrativa, ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar** (§ 2º);
- as funções constitucionais da PM só podem ser exercidas **pelos militares que a integram**, admitidos convênios e acordos de cooperação técnica nos casos autorizados em lei (§ 3º);
- **polícia judiciária militar** é a atividade exercida no âmbito do **Código Penal Militar** e do **Código de Processo Penal Militar** (§ 4º; vale também para os bombeiros — art. 6º, § 6º).

Corpo de Bombeiros Militar (art. 6º — 27 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir ações de **prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios**, atendimento a emergências, **busca, salvamento e resgate** e polícia judiciária militar, exercendo **poder de polícia** nas ações de sua competência;
- **executar prioritariamente** (ressalvadas competências da União e dos Municípios) as ações de **busca, salvamento e resgate** e, **privativamente**, as de **prevenção, combate e perícia administrativa de incêndios** e de **polícia judiciária militar**;
- **editar atos normativos de segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **fiscalizar o armazenamento e o transporte de produtos especiais e perigosos**;
- **defesa civil**: gestão, direção, planejamento e articulação perante os sistemas estadual, nacional e municipais de proteção e defesa civil;
- **meio ambiente**: prevenção, combate e extinção de **incêndio florestal**, educação ambiental e **auto de infração ambiental** nas infrações de incêndio florestal;
- **vistorias, licenciamento e fiscalização** de edificações, eventos e locais de concentração de público e **áreas de risco**; **privativamente**, a **segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **regulamentar, credenciar e fiscalizar** empresas, escolas e profissionais de segurança contra incêndio, brigadas e serviços civis e auxiliares de bombeiros.
- **§ 5º — perícia administrativa:** feita **depois de liberado o local pelo perito criminal**, salvo manifesta impossibilidade de sua presença; fornece subsídios para o sistema de segurança contra incêndio, pânico e sinistros.
- **§ 2º:** os bombeiros militares são **autoridades de polícia administrativa e de polícia judiciária militar** (nos termos do CPPM) — repare que a lista é menor que a da PM (que inclui polícia ostensiva e de preservação da ordem pública).
- **§ 3º:** as competências do art. 6º são exercidas pelos **corpos de bombeiros orgânicos das PMs**, respeitadas as particularidades dessas polícias.
- **§ 4º:** as funções constitucionais do CBM só são exercidas **pelos militares que o integram** (admitidos convênios nos casos autorizados em lei).
- Outros incisos do art. 6º que podem cair: **emitir pareceres** sobre sinistros, riscos de colapso em estruturas e de incêndio florestal (V); **inteligência e contrainteligência** (XIV); **correições,**

inspeções e auditorias (XV); **custodiar** o militar condenado ou preso provisoriamente (XIX); exercer o **poder hierárquico e disciplinar** na instituição (XXI); atender às **requisições do Judiciário e do MP** (XXII).

> **Palavras que decidem a questão:** "**privativamente**" (prevenção/combate/perícia administrativa de incêndio; segurança contra incêndio, pânico e emergência; polícia judiciária militar) × "**prioritariamente**" (busca, salvamento e resgate). Se a banca trocar uma pela outra, a assertiva está errada.

Subordinação e cooperação (arts. 7º e 8º)

- **Art. 7º:** subordinam-se aos **governadores** dos Estados, do DF e dos Territórios. Podem integrar atividades com outros órgãos por **convênios e intercâmbios**, **vedados o esvaziamento e a substituição de funções** de outros órgãos.
- **Art. 8º:** podem **cooperar** na comunicação de centros de operações, na formação, treinamento e aperfeiçoamento de outras instituições de segurança pública. É **vedada** a cooperação para **formação e treinamento de natureza militar para instituições civis**.

Capítulo II — Da organização (arts. 9º e 10)

- **Art. 9º:** a organização é fixada em **lei de iniciativa privativa do governador**, observadas as normas gerais da lei nacional e os **fundamentos de organização das Forças Armadas**. As PMs e CBMs do **DF e dos Territórios** (organizados e mantidos pela União — CF, art. 21, XIV) serão regulados em **lei federal de iniciativa do Presidente da República**.
- **Art. 10 — estrutura básica (preferencialmente)**: cinco tipos de órgãos.

Órgãos	Para que servem
I — Direção	**Geral** (direção, planejamento estratégico e administração superior) e **setorial** (inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística, gestão orçamentária, financeira e ambiental)
II — Assessoramento	Assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política; **notas técnicas**
III — Apoio	Recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística, orçamento e finanças — **atividades-meio**
IV — Execução	**Atividades-fim**, conforme as peculiaridades da unidade federada
V — Correição	**Corregedoria-geral**, de atuação desconcentrada: prevenção, fiscalização e apuração de desvios de conduta (disciplinares e penais militares), instrumentalização da Justiça Militar e acompanhamento de medidas cautelares e mandados de prisão contra militares, **sem suprimir o poder hierárquico e disciplinar** das autoridades locais

Também são previstos **órgãos especializados de execução** para missões específicas, com responsabilidade sobre toda a área da unidade federada (§ 6º), e as **assessorias militares** (§ 7º).

> **Compare com o CBMPE:** a lei estadual (15.187/2013) fala em direção, apoio e execução. A lei nacional acrescenta **assessoramento** e **correição** como categorias da estrutura básica preferencial.

Capítulo III — Dos efetivos (arts. 11 a 16)

Efetivo e hierarquia (arts. 11 e 12)

- **Art. 11:** os efetivos são fixados **em lei estadual** (e em lei federal para DF e Territórios), considerando **extensão territorial, população, índices de criminalidade, riscos potenciais de desastres, IDH e condições socioeconômicas**.
- **Art. 12 — hierarquia básica:** a todos os postos e graduações acrescenta-se a designação **"PM"** ou **"BM"**.

Categoria	Níveis
Oficiais superiores	coronel; tenente-coronel; major
Oficial intermediário	capitão
Oficiais subalternos	primeiro-tenente; **segundo-tenente**
Praças especiais	aspirante a oficial; cadete; aluno-oficial
Praças	subtenente; 1º sargento; 2º sargento; 3º sargento; aluno-sargento; cabo; soldado; aluno-soldado

Ingresso (art. 13)

Condições básicas, além das da lei do ente federado: **ser brasileiro**; **quite com as obrigações militares e eleitorais**; **sem antecedentes penais dolosos incompatíveis** com a atividade; **gozo dos direitos políticos**; **aprovação em concurso público** de provas ou de provas e títulos; **procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis**, apurados em investigação; **capacitação física e psicológica** verificada em exame de aptidão com critérios objetivos no edital; **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção**; **escolaridade de nível superior** (na data da admissão, incorporação ou formatura); e **não possuir tatuagens visíveis** de suásticas, obscenidades, ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.

> **Cuidado com a tatuagem:** a lei não proíbe toda tatuagem; proíbe as **visíveis em uniforme** com **conteúdo** de suástica, obscenidade, ideologia terrorista, apologia à violência, às drogas ou à discriminação. Alternativas que falam em "qualquer tatuagem visível" estão erradas.

Tratamento protocolar (parágrafo único): os militares têm direito ao tratamento protocolar dado às carreiras com o **mesmo requisito de ingresso** (ensino superior).

Promoção (art. 14)

A progressão na hierarquia é fundamentada no **valor moral e profissional**, **de forma seletiva, gradual e sucessiva**, por promoções pelos critérios de **antiguidade e merecimento** (este, com parâmetros objetivos). Também são admitidas a promoção **por bravura**, **post mortem**, a promoção **por completar os requisitos para a transferência à inatividade** (a pedido ou compulsória) e a **em ressarcimento de preterição**.

Quadros (art. 15)

Quadro	Destinação
QOEM — Oficiais de Estado-Maior	Comando, chefia, direção e administração superior; ingresso por concurso, exigindo **bacharelado em direito** (nos CBMs, facultada outra graduação prevista na legislação do ente) e **curso de formação de oficiais**

QOE — Oficiais Especialistas	Atividades complementares; oficiais **oriundos do quadro de praças**; promoção até **tenente-coronel**
QOS — Oficiais de Saúde	Atividades de saúde; graduação superior na área de saúde; emprego **obrigatório e exclusivo** na saúde
QORR — Oficiais da Reserva e Reformados	Oficiais da reserva remunerada e reformados
QP — Praças	Atividades dos diversos órgãos; concurso de nível superior; progressão **até subtenente**
QPRR — Praças da Reserva e Reformados	Praças da reserva remunerada e reformadas

- Integrantes da instituição militar **não têm limite de idade** para o concurso do QOEM (§ 2º).
- O **tempo de atividade militar e os cursos** da corporação contam **como título** no concurso e no processo seletivo interno (§ 3º).
- Podem ser instituídos **Quadro de Oficial Temporário (QOT)** e **Quadro de Praça Temporário (QPT)**, por tempo determinado (§ 4º), e **especialidades** dentro dos quadros (§ 5º), a critério das corporações.
- O § 2º (sem limite de idade para o QOEM) foi **vetado e depois promulgado** com a derrubada do veto.

Ensino (art. 16)

As corporações mantêm **sistema de ensino militar** (colégios militares, graduação, pós-graduação). Cursos de **formação, adaptação e habilitação** são realizados em instituição de ensino militar; os de **aperfeiçoamento e especialização** podem ser feitos em unidades de ensino militar ou instituições públicas conveniadas. Os cursos de formação, adaptação e habilitação têm **carga horária mínima** (§ 3º) e podem ser feitos em instituições militares federais, estaduais e do DF (§ 4º). Os cursos também são **requisitos para promoção**:

Quem	Curso	Para quê
Oficiais	**CFO** — curso de formação de oficiais	aprovados no QOEM; ingresso como **cadete**; habilita a **aspirante a oficial**
Oficiais	**CAO** — aperfeiçoamento	**capitães**; habilita a **major**
Oficiais	**CCEM** — comando e estado-maior	**majores e tenentes-coronéis** do QOEM e do QOS; habilita a **coronel**
Oficiais	**CHOS** / **CHOE** — habilitação (saúde / especialistas)	ingresso como aluno-oficial; habilita a **segundo-tenente**
Praças	**CFP** — formação de praças	aluno-soldado → **soldado**
Praças	**CFS** — formação de sargentos	aluno-sargento → **terceiro-sargento**
Praças	**CAP** — aperfeiçoamento de praças	**segundos-sargentos** → **primeiro-sargento**

Capítulo IV — Do material de segurança pública (art. 17)

O material de segurança pública das instituições militares tem **as mesmas prerrogativas legais do material bélico** e se constitui de frotas operacionais e administrativas, armas, munições e apetrechos, entre eles **armamentos, munições, explosivos e propelentes, blindagens balísticas, equipamentos, armas e munições menos letais e produtos controlados de uso restrito**.

- **Uso permitido** (§ 1º): a dotação é fixada por **ato do governo local**, por proposta do comando-geral, com comunicação ao órgão federal para registro.
- **Uso restrito** (§ 2º): quantidade e tipo definidos no **planejamento estratégico** da corporação, nas condições de lei específica.
- **Sigma** (§§ 3º e 4º): as armas **institucionais** e as **particulares** dos militares que constem de seus registros são cadastradas no **Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma)**; a corporação certifica os requisitos de aquisição e porte e envia as informações ao Sigma.

Capítulo V — Das garantias (art. 18)

São garantias das corporações e de seus membros **ativos, da reserva remunerada e reformados**, entre outras:

- uso dos **títulos e designações hierárquicas**;
- **uso privativo** dos uniformes, insígnias e distintivos (vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada);
- exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao grau hierárquico;
- **documento de identidade militar com livre porte de arma**, com fé pública em todo o território nacional (ativa, reserva remunerada e reforma);
- **prisão** criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, **em unidade prisional militar** e, na falta, em unidade militar estadual;
- **cumprimento de pena privativa de liberdade** (após trânsito em julgado) em unidade prisional militar e, na falta, em unidade prisional especial, separado dos presos comuns, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem — se perder o posto e a patente ou a graduação;
- **comunicação ao superior hierárquico** no caso de prisão; permanência na repartição policial, se preso em flagrante, apenas o tempo do auto;
- **acesso livre**, em razão do serviço, aos locais sujeitos à fiscalização de PMs e CBMs; **prioridade nos serviços de transporte e comunicação** em missão urgente;
- **assistência jurídica** quando acusado de infração decorrente do exercício da função; **seguro de vida e de acidentes** ou indenização; **assistência médica, psicológica, odontológica e social** (inclusive dependentes);
- **perda do posto e da patente** só se for julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível**, por decisão do **Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça**, em tempo de paz;
- **processo e julgamento** nos crimes militares definidos em lei (CF, art. 125, §§ 4º e 5º);
- **estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço**;
- **tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar**, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória, justificada;
- **regime disciplinar** regulado em **código de ética**, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados **devido processo legal, ampla defesa e contraditório**;
- **equipamentos de proteção individual** adequados; **ajuda de custo** (remoção para outro Município no interesse da administração); **diárias antecipadas** nos deslocamentos;
- **atendimento prioritário** por MP, Defensoria, Judiciário, polícia judiciária e perícia quando vítima de infração penal, em serviço ou em razão dele; **precedência** em audiências, como testemunha, em serviço;
- **remuneração com escalonamento vertical** entre postos e graduações, fixado em lei do ente (respeitado o teto do art. 37, XI, da CF), e **patente plena** aos oficiais e graduação às praças, na ativa, na reserva e na reforma;

- **desconto em folha** das contribuições a entidades de classe e consignações de cooperativas; **carreiras** com acesso seletivo, gradual e sucessivo; **carga horária máxima** fixada em lei do ente (salvo situações excepcionais);
- **transferência de ofício** para instituição de ensino congênere (LDB, art. 49, parágrafo único);
- ao veterano da reserva remunerada, o **direito de expressão e manifestação** da Lei nº 7.524/1986;
- **voluntariedade** na **reversão** ao serviço ativo do militar da reserva e **compulsoriedade** na **convocação** ao serviço ativo, nos termos da lei do ente.

> **Atenção:** a garantia do **seguro de vida e de acidentes** (inciso XII) foi **vetada e depois promulgada**. Vários incisos do art. 18 foram vetados (XX a XXII, XXVIII e XXXV) — se a questão citar uma garantia que você não reconhece, desconfie.

Parágrafo único: salvo as **prisões disciplinares militares**, os militares só podem ser presos **por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito**, com imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da instituição.

> **Conexão com o Decreto 50.014/2020:** a lei nacional **ressalva as prisões disciplinares militares**. A Lei 13.967/2019, que as proibia, foi declarada **inconstitucional pelo STF (ADI 6595, 2022)**; em Pernambuco, porém, o Decreto 50.014/2020 (que afasta a privação de liberdade nas penas de detenção e prisão) segue publicado sem revogação. Estude as duas normas juntas e responda conforme a norma perguntada.
>
> **Choques com o Estatuto de PE (Lei 6.783/1974):** a lei nacional fixa **estabilidade após 3 anos** (art. 18, XXVI), enquanto o texto do Estatuto pernambucano fala em estabilidade da praça com **10 anos** (art. 49); e a lei nacional usa a fronteira de **10 anos** para a candidatura (art. 22, como a CF, art. 14, § 8º), enquanto o Estatuto ainda fala em **5 anos** (art. 51). A lei nacional é norma geral posterior, mas o Estatuto não foi alterado nesses pontos: se a questão disser "segundo a Lei 14.751" ou "segundo o Estatuto", siga a norma citada.

Capítulo VI — Vedações, direitos e inatividade (arts. 19 a 23)

- **Art. 19 — vedações em atividade: participar de sociedade comercial**, **salvo como cotista, acionista e comanditário**, **sendo vedada a atividade gerencial ou administrativa** (exceto em licença para tratar de interesse particular); e **divulgar imagens de pessoas sob sua custódia sem prévia autorização judicial**. (Os incisos II a V foram vetados.)
- **Arts. 20 e 21: vetados** — apesar de o título do capítulo falar em direitos, deveres, remuneração, inatividade e pensão, esses temas ficaram para a lei de cada ente.
- **Art. 22 — elegibilidade do militar alistável:**

Situação	Consequência
Menos de 10 anos de serviço, candidato	**Afastado do serviço ativo** no dia seguinte ao pedido de registro da candidatura
Mais de 10 anos de serviço, candidato	**Agregado** no dia seguinte ao pedido de registro, **com remuneração**, durante o pleito; se **eleito**, ao ser diplomado passa à **reserva remunerada** (remuneração proporcional ao tempo de serviço)
Eleito e tomou posse como **suplente**	**Agregado** enquanto durar o mandato temporário, **optando** por uma das remunerações

- **Art. 23 — precedência entre militares:** observa os arts. 17, 18 e 19 do **Estatuto dos Militares**

(Lei nº 6.880/1980), salvo precedência funcional prevista em lei.

- **§ 1º:** o afastamento ou a agregação só são **remunerados nos prazos da legislação eleitoral**.
- **§ 2º** (vetado e promulgado): no caso do inciso II, terminado o mandato, o **tempo de mandato conta para recalcular** a remuneração na inatividade, se ela não for integral.

> **Decore:** a fronteira dos **10 anos de serviço** (menos de 10 = afastado; mais de 10 = agregado).

Capítulo VII — Convocação, mobilização e emprego (arts. 24 a 28)

- **Art. 24:** PMs e CBMs são **titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública** (PM) e **da defesa civil** (CBM), subordinados aos governadores. Em **situações extraordinárias** (CF, art. 144, § 6º), podem ser **convocados ou mobilizados pela União**, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, nos casos de: **I — intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio**, precedendo o emprego das Forças Armadas; **II — apoio a órgãos federais** mediante convênio ou com anuência do governador.
- **Art. 25:** em **caso de guerra**, podem ser mobilizados pela União e **integrarão a força terrestre designada**, que delimitará os aspectos operacionais e táticos do emprego, respeitadas suas missões específicas e constitucionais.
- **Art. 26 — nas hipóteses do art. 24:** o **ato de convocação fixa prazo, local e condições**; o militar convocado que responder a inquérito ou processo por sua atuação no período será **representado pela Advocacia-Geral da União**; atos de polícia judiciária e processuais que exijam sua presença serão **prioritariamente remotos** (videoconferência); e os crimes militares imputados ao convocado, **mesmo praticados em outra unidade da Federação**, são julgados pela **Justiça Militar do ente a que ele pertence**.
- **Art. 27:** governadores podem celebrar **termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração** com unidades **limítrofes** para atuação integrada em **regiões de fronteiras e divisas**, e com **não limítrofes** por **tempo determinado** e em **missões específicas** (CF, art. 241).
- **Art. 28:** a **Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM)**, integrante do **Comando do Exército**, cuida dos estudos, registro de dados e assessoria no controle e coordenação, **no âmbito federal**, da condição de **força auxiliar e reserva do Exército**. Por meio dela, o Comando do Exército centraliza os assuntos das PMs e CBMs, faz **visitas de orientação técnica** e registra dados de organização, efetivos, armamento e frota (§ 1º). O **inspetor-geral** é **oficial-general da ativa** do Exército (§ 2º). O § 3º (vetado e promulgado) atribui ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública** o controle da regularidade da legislação de **proteção social** dos militares.

Capítulo VIII — Disposições finais (arts. 29 a 44)

- **Art. 29 — Comandante-Geral: nomeado pelo governador** entre os **oficiais da ativa do último posto do QOEM**, responsável, na administração direta, perante o governador, pela **administração e emprego** da instituição.
- **Preferência de formação:** a escolha deve recair em oficial com **curso de comando e estado-maior (CCEM)**; o comandante-geral **pode permanecer**, a critério do governador, durante o governo da autoridade que o nomeou.
- **Plano de comando** em até **60 dias da posse**, com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade (metas de produtividade e de redução de criminalidade, diagnóstico de recursos humanos e materiais, programas de capacitação, planejamento de ações e previsão de criação ou extinção de unidades).

- Compete a ele **indicar os nomes** para os cargos privativos, **promover as praças** e **apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais**; **certificar o direito ao porte de arma** e as hipóteses de suspensão e cassação.
- Deve **divulgar publicamente relatório anual** sobre: representações recebidas e apuradas contra membros e sanções aplicadas; ocorrências atendidas; **letalidade e vitimização de policiais**; **letalidade e vitimização de civis**; e orçamento previsto e executado.
- O **coronel nomeado** comandante-geral tem asseguradas, **enquanto permanecer no cargo**, as **prerrogativas de general de brigada** para fins de precedência e sinais de respeito.
- **Art. 30:** o comandante-geral da **PM** regulamenta **protocolos operacionais** de apoio ao militar, que devem prever as situações de emprego das unidades, a **cadeia de comando** e as responsabilidades de comandantes e supervisores, ser encaminhados aos **conselhos estaduais de segurança pública e defesa social** e ser atualizados periodicamente.
- **Art. 31:** consideram-se **equivalentes** os cursos existentes na instituição na data da publicação da lei.
- **Art. 32:** a remuneração dos militares do **DF, dos Territórios e dos ex-DF/ex-Territórios** é fixada em **lei federal**.
- **Art. 33:** atuam de forma **ostensiva**, visivelmente identificados por **uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios** autorizados em lei, **ressalvadas as atividades sigilosas**.
- **Art. 34:** o **Poder Executivo federal** editará **decreto** com **parâmetros mínimos** para: insígnias dos oficiais; divisas das praças; coloração do fardamento; carteira de identidade militar; **padrão e cor básica das viaturas**; e **núcleo comum curricular mínimo** dos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento (com **direitos humanos e polícia comunitária**). Não haverá prazo para adoção, e as **fardas e cores históricas** serão preservadas.
- **Art. 35 — símbolos:** exclusividade das denominações "brigada militar" e "força pública" (PM) e "bombeiros militares" e "corpo de bombeiros" (CBM). **Datas comemorativas nacionais: 21 de abril (polícias militares) e 2 de julho (corpos de bombeiros militares).** É **vedado** o uso de uniformes, símbolos e cores por qualquer instituição ou pessoa estranha.
- **Art. 36:** as definições (segurança pública, ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, defesa civil, segurança contra incêndio, busca, salvamento e resgate, polícia judiciária militar etc.) serão **regulamentadas em ato do Poder Executivo federal**, respeitadas as competências constitucionais e a auto-organização dos entes.
- **Art. 37:** instituídos o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícia Militar (CNCGPM)** e o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Bombeiros Militares (CNCGBM)**, integrados por todos os comandantes-gerais, de **natureza oficial**; estrutura e funcionamento virão por **decreto** do Poder Executivo.
- **Art. 38:** as instituições devem promover **instâncias de participação social** e nomear representantes no **Conselho de Segurança Pública e Defesa Social** (Lei 13.675/2018). Lá, o representante deve divulgar as informações pedidas (ressalvado o sigilo legal), apresentar procedimentos e protocolos, **apresentar o relatório anual** e pronunciar-se sobre assuntos de sua área.
- **Art. 39:** a adoção do **requisito de escolaridade** para ingresso será processada em até **6 (seis) anos** a contar da publicação da lei. A instituição pode formar o militar em **curso superior próprio** com equivalência aos da LDB, que supre o requisito de ensino superior e o de **bacharel em direito ou em ciências policiais** do art. 15 (parágrafo único).
- **Art. 40 — regras de transição** (vetado e promulgado): oficiais oriundos da carreira de praça e praças com supressão de graduações têm **180 dias** para optar entre permanecer no quadro ou ingressar no QOE / na nova carreira.
- **Art. 41** (vetado e promulgado): **permuta ou cessão** entre entes federados, a pedido, condicionada

à autorização expressa dos comandantes-gerais, sem prejuízo de prerrogativas, direitos e vantagens do Estado de origem.

- **Art. 42:** altera a **Lei 13.675/2018** (inclui o **uso comedido e proporcional da força** como princípio — art. 4º, IX — e o **art. 4º-A**, que exige **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção** como critério de ingresso).
- **Art. 43:** revoga dispositivos do **Decreto-Lei nº 667/1969**.
- **Art. 44:** vigência na **data da publicação**.

Resumo para revisar

Tema	O que memorizar
Natureza	Instituições militares **permanentes, exclusivas e típicas de Estado**; **forças auxiliares e reserva do Exército**; comandadas por oficial da ativa do **último posto do QOEM**
Sistemas	**Susp, Defesa Nacional, Sinpdec e Sisnama**
Subordinação	**Governadores**
Organização	Lei de **iniciativa privativa do governador**; estrutura: **direção, assessoramento, apoio, execução, correição**
Quadros	**QOEM, QOE, QOS, QORR, QP, QPRR** (+ temporários **QOT** e **QPT**)
Ingresso	**Concurso público**, ensino superior, **exame toxicológico de larga janela**, tatuagens vedadas só com conteúdo ofensivo/violento
Estabilidade	**3 anos** de efetivo serviço
Candidatura	**< 10 anos**: afastado · **> 10 anos**: agregado
Mobilização	**Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio** ou **apoio a órgãos federais**; guerra → **força terrestre**
CG	Nomeado pelo governador; **plano de comando em 60 dias**; **relatório anual público**
Datas	**21/04** (PM) e **02/07** (CBM)
Escolaridade	Prazo de **6 anos** para adoção do requisito

Fontes e método.
Texto da Lei Federal nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, conforme publicado no portal do Planalto (com as partes vetadas e promulgadas), conferido em 10/2026; Lei Estadual nº 6.783/1974 (texto atualizado no Alepe Legis) para as comparações; STF, ADI 6595. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.